

# **PERJANJIAN PERKHIDMATAN SEWA**

PERJANJIAN INI dibuat pada

haribulan

20

Pihak-Pihak Perjanjian

Pihak Peniaga (selepas ini dirujuk sebagai “Pihak A”)

Nama Syarikat: **PREMIER FAST YIELD SDN. BHD.**

No. Syarikat: **1106861A / 201401030775**

Alamat: **NO 45A, TINGKAT 1, JALAN TUN ABDUL AZIZ 43000 KAJANG SELANGOR**

Pihak Penyewa (selepas ini dirujuk sebagai “Pihak B” atau “Anda”)

Nama:

Nombor Kad Pengenalan:

## **Recital:**

PihakA merujuk kepada peniaga yang menyediakan perkhidmatan sewaan peralatan, yang secara sukarela menandatangani *Perjanjian Perkhidmatan Sewaan* ini, telah membaca dan bersetuju dengan semua terma perjanjian ini, serta mengiktiraf kesan undang-undangnya.

Pihak B merujuk kepada pihak penyewa yang bersetuju dengan terma perjanjian ini dan membuat pesanan untuk menyewa produk PihakA. Pihak B secara sukarela menandatangani perjanjian ini, telah membaca dan memahami semua terma, dan mengiktiraf kesan undang-undangnya.

**Atas pertawaran PihakA, Pihak B dengan ini menerima tawaran tersebut dan memohon kepada Pihak A bagi perkhidmatan penyewaan peralatan elektronik (selepas ini dirujuk sebagai “Perjanjian”)**

**Pada masa yang sama, pihakA dan Pihak B dengan ini bersetuju dengan terma-terma berikut:-**

- 1. Sekiranya Pihak B tidak bersetuju atau tidak dapat memahami mana-mana kandungan perjanjian ini dengan tepat, Pihak B hendaklah tidak meneruskan sebarang tindakan/perbuatan lanjut. Jika tidak, ia dianggap bahawa Pihak B telah memahami dan mengiktiraf sepenuhnya kandungan perjanjian ini dan menanggung semua akibat yang berkaitan.**
- 2. Pihak B berjanji dan bersetuju untuk membayar serta menanggung rugi secara sepenuhnya, dan akan membebaskan Pihak A daripada segala liabiliti dan mempertahankan mereka daripada dan terhadap sebarang dan semua kerugian, kos, perbelanjaan, kerosakan, akibat dari tuntutan pihak ketiga bagi sebarang ganti rugi yang dialami secara langsung oleh PihakA berkaitan dengan:**
  - (a) sebarang ketidaktepatan atau pelanggaran mana-mana kewajipan dan tanggungjawab Pihak B yang terkandung dalam Perjanjian ini; dan**
  - (b) menanggung rugi dan membebaskan Pihak A daripada dan terhadap sebarang dan semua tuntutan, tindakan, saman, permintaan, liabiliti, kerugian, kerosakan, perbelanjaan, cukai, penalti, denda atau kos lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada kos guaman, yang timbul daripada sebarang pelanggaran undang-undang, pertikaian, atau sebarang isu berkaitan cukai atau pematuhan peraturan.**

## Definisi

1. Sewa: Bayaran yang perlu dibayar oleh Pihak B kepada PihakA bagi penggunaan peralatan dan perkhidmatan sewaan.
2. Peralatan Sewaan: Produk yang disewakan oleh PihakA kepada Pihak B
3. Tempoh Sewaan: Tempoh penggunaan peralatan seperti yang dipersetujui dalam perjanjian ini.
4. Deposit: Sejumlah wang yang disimpan oleh PihakA bagi menjamin bahawa tindakan pihak B tidak menjejaskan kepentingan Pihak A. Sekiranya Pihak B melanggar perjanjian ini, deposit akan ditolak oleh PihakA dan PihakA mempunyai hak untuk tidak pulang balik deposit tersebut. Sekiranya terdapat tindakan mahkamah selanjutnya, deposit akan diuruskan mengikut perintah mahkamah.
5. Harga Pasaran: Harga peralatan sewaan.
6. Harga Pembelian Produk Tamat Tempoh: Jumlah yang perlu dibayar oleh Pihak B sekiranya ingin membeli peralatan selepas tamat tempoh sewaan.
7. Undang-undang Terpakai: Undang-undang Malaysia
8. Umur : Lapan belas tahun (18) ke atas

## A. Maklumat Peralatan Sewaan

Maklumat peralatan sewaan adalah seperti berikut:

|     |                                   |                          |
|-----|-----------------------------------|--------------------------|
| 1.  | Nombor Pesanan                    |                          |
| 2.  | Nama Penerima (“Pihak B”)         |                          |
| 3.  | Nombor Telefon (“Pihak B”)        |                          |
| 4.  | Alamat Penghantaran (“Pihak B”)   |                          |
| 5.  | E-mel (“Pihak B”)                 |                          |
| 6.  | Nama Produk                       |                          |
| 7.  | Nombor IMEI Telefon/ Siri Telefon |                          |
| 8.  | Kuantiti Peralatan                | 1                        |
| 9.  | Tempoh Sewaan                     | a. Tarikh mula sewaan:   |
|     |                                   | b. Tarikh akhir sewaan:  |
|     |                                   | c. Jumlah Tempoh Sewaan: |
| 10. | Harga Sewa Sebulan                |                          |
| 11. | Jumlah Sewa                       |                          |
| 12. | Deposit Produk                    |                          |
| 13. | Harga Pasaran/Harga Produk        |                          |

|     |                                     |                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | Harga Pembelian Produk Tamat Tempoh | Pembelian Produk Tamat Tempoh oleh Pihak B memerlukan bayaran RM100, dan Deposit Produk yang telah dibayar tidak akan dipulangkan. |
|-----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **B. Sewa, Deposit dan Pra-Kebenaran**

### **1. Pembayaran Sewa**

Pihak B hendaklah membayar sewa mengikut maklumat pesanan yang disahkan di peralatan atau perjanjian ini. Tarikh pembayaran sewa bulanan adalah berdasarkan tarikh Pihak B berjaya membuat pesanan. Sekiranya tarikh pesanan adalah pada hari 29 atau 30, tetapi ansuran bulanan pada bulan tersebut tidak mempunyai hari tersebut, tarikh pembayaran ansuran Adalah Tarikh terakhir bagi bulan tersebut.

### **2. Deposit**

Jumlah deposit ditentukan berdasarkan penilaian kredit Pihak B oleh Pihak A. Sekiranya Pihak B berada dalam bidang pengecualian deposit, Pihak B tidak perlu membayar deposit. Jika deposit diperlukan, Pihak B hendaklah membayarnya mengikut jumlah yang dipaparkan dalam pesanan. Pihak A berhak menukar jumlah deposit berdasarkan penilaian kredit system sebelum pesanan disahkan oleh kedua-dua pihak.

### **3. Hak Pra-Kebenaran Pembayaran**

Pihak A akan, berdasarkan kelayakan kredit, keupayaan pembayaran balik dan keupayaan pelaksanaan kontrak Pihak B, menetapkan had pra-kebenaran bagi semua atau sebahagian daripadajumlah yang perlu dibayar oleh Pihak B (seperti sewaan dan harga pembelian apabila tempoh matang). Pihak A akan tentukan jumlah pra-kebenaran yang berkaitan mengikut keadaan pesanan, pelaksanaan sebenar kontrak oleh Pihak B, serta status pembayaran balik. Sekiranya Pihak B tidak melakukan sebarangpelanggaran perjanjian sepanjang tempoh sewaan, pembekuan pra-kebenaran akan dilepaskan secara automatik selepas tamat tempoh sewaan.

4. Semua bayaran sewaan, deposit, denda, pampasan dan harga pembelian yang berkaitan dengan perjanjian ini akan dikutip oleh Pihak A
5. Pihak B boleh memilih untuk membayar sewa secara sekali gus atau secara ansuran bulanan, tertakluk kepada pilihan yang disediakan oleh Pihak A. Pihak B hendaklah membayar sekurang-kurangnya satu tempoh sewaan semasa mengemukakan pesanan. Pihak A akan secara automatik menolak bayaran sewa bagi tempoh seterusnya daripada akaun berdaftar Pihak B uuntuk pembayaran sewaan berikutnya.
6. Pihak B hendaklah membayar sewaan pada masa yang ditetapkan. Sekiranya Pihak B gagal berbuat demikian, Pihak A berhak untuk terus menolak sebahagian atau keseluruhan wang deposit Pihak B bagi menampung bayaran sewaan tertunggak atau harga pembelian pada tarikh matang sebagaimana yang diperuntukkan dalam Perjanjian ini. Pihak B dengan ini berjanji tidak akan menuntut sebarang kerugian dan pampasan serta tanggungjawab daripada Pihak A.

## **7. Kaedah Pembayaran Sewa**

### **7.1 Kaedah pembayaran sewa bagi setiap tempoh:**

Pihak B hendaklah membayar sewa yang perlu dibayar bagi tempoh semasa pada setiap tarikh pembayaran sewa melalui kaedah pembayaran yang dipersetujui (tertakluk kepada saluran pembayaran yang dipaparkan pada laman web sewaan, platform atau klien lain yang berkaitan dengan Perjanjian Sewaan ini), dan membuat pembayaran tersebut secara aktif kepada Pihak A.

### **7.2 Sekiranya Pihak A tidak menerima bayaran tersebut daripada Pihak B pada tarikh pembayaran sewa, Pihak A atau pihak lain yang dilantik oleh Pihak A (“Pihak C”) berhak untuk menolak deposit, mengutip sebarang jumlah tertunggak oleh Pihak A atau jumlah bayaran yang sepadan daripada akaun yang ditetapkan oleh Pihak B melalui Hak Prakebenaran Pembayaran yang ditetapkan (termasuk tetapi tidak terhad kepada bank atau institusi pembayaran pihak ketiga) dan memindahkannya ke akaun yang ditetapkan oleh Pihak A.**

Sekiranya Pihak A gagal membuat potongan daripada akaun yang ditetapkan oleh Pihak B, maka keadaan tersebut hendaklah dianggap sebagai pelanggaran perjanjian oleh Pihak B.

## **C. Hak dan Kewajipan Pihak A**

### **1. Kutipan Sewa**

#### **1.1 Pihak A berhak untuk mengutip bayaran sewa mengikut perjanjian ini. Kaedah kutipan termasuk bayaran satu tempoh atau beberapa tempoh. Semasa Pihak B mengemukakan pesanan, sekurang-kurangnya satu tempoh sewaan hendaklah dibayar. Pihak A akan secara automatik menolak bayaran sewa bagi tempoh seterusnya daripada akaun berdaftar Pihak B pada tarikh pembayaran sewa berikutnya.**

#### **1.2 Sebelum penghantaran peralatan ataupun pesanan disahkan oleh kedua-dua Pihak A dan Pihak B, Pihak A berhak untuk menentukan bilangan tempoh sewaan yang perlu dikutip terlebih dahulu, namun pesanan tersebut hanya akan berkuat kuasa selepas mendapat persetujuan Pihak B.**

### **2. Pemilikan Peralatan Sewaan**

#### **2.1 Sepanjang tempoh sewaan di bawah Perjanjian ini, hak milik peralatan sewaan kekal menjadi milik Pihak A. Tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Pihak A, Pihak B tidak dibenarkan untuk menjual, memindah milik, mencagarkan, menggadaikan, meminjam, menyewakan semula kepada mana-mana pihak ketiga, menggunakan peralatan sewaan sebagai pelaburan, atau melakukan sebarang perbuatan lain yang melanggar atau membatalkan hak milik Pihak A terhadap peralatan sewaan tersebut.**

### **3. Pemerolehan Maklumat Peribadi**

#### **3.1 Pihak A berhak, selaras dengan undang-undang dan peraturan yang terpakai, untuk memperoleh maklumat peribadi asas, maklumat hutang, maklumat kredit dan maklumat berkaitan lain milik Pihak B sepanjang tempoh penubuhan dan kelangsungan hubungan perkhidmatan, serta berhak untuk menyimpan maklumat tersebut.**

Sekiranya Pihak B gagal memenuhi kewajipan pembayaran melebihi tujuh (7) hari dari tarikh bayaran, Pihak A berhak untuk melaporkan keadaan tersebut kepada jabatan penguatkuasa atau institusi kerajaan yang berkaitan, institusi pengurusan kredit, badan penyeliaan industri atau

pihak berkuasa lain yang berkaitan bagi tujuan menggesa Pihak B melaksanakan kewajipan yang sepatutnya.

#### **4. Kerahsiaan Maklumat Peribadi**

- 4.1 Mengikut undang-undang, peraturan dan keperluan kawal selia yang berkaitan, Pihak A bertanggungjawab untuk menjaga kerahsiaan maklumat peribadi asas, maklumat hutang, maklumat kredit dan maklumat berkaitan lain milik Pihak B.
- 4.2 Walau bagaimanapun, Pihak A dibenarkan untuk mendedahkan atau memberikan maklumat Pihak B kepada pihak luar sekiranya dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan, diperuntukkan dalam Perjanjian ini, atau bagi tujuan menyediakan perkhidmatan yang lebih baik kepada Pihak B.
- 4.3 Selain daripada keadaan yang dinyatakan di atas, PihakA tidak dibenarkan untuk mendedahkan atau memberikan maklumat Pihak B kepada mana-mana pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan Perjanjian ini tanpa kebenaran terlebih dahulu daripada Pihak B.

#### **5. Penyerahan Peralatan Sewaan Mengikut Perjanjian**

- 5.1 PihakA hendaklah menyerahkan kepada Pihak B peralatan sewaan yang berfungsi dengan baik dan memastikan bahawa spesifikasi serta konfigurasi peralatan tersebut adalah selaras dengan yang dinyatakan dalam pesanan.
- 5.2 Peralatan sewaan tidak dibezakan mengikut kategori model, termasuk tetapi tidak terhad kepada peranti gantian rasmi iPhone, peranti kontrak, peranti diperbaharui rasmi, versi tersuai Android dan kategori lain yang serupa.

#### **6. Tindakan HakApabila Berlaku Pelanggaran Perjanjian**

- 6.1 PihakA akan menghantar peringatan pembayaran kepada Pihak B **tiga (3) hari sebelum tarikh matang pembayaran sewa bulanan.**
- 6.2 Sekiranya selepas tarikh matang pembayaran sewa **Pihak B masih gagal membuat bayaran kepada Pihak A**, maka Pihak A berhak untuk **menyekat sebahagian fungsi peralatan yang disewa** sehingga bayaran sewa tersebut dijelaskan sepenuhnya oleh Pihak B.
- 6.3 Sekiranya bayaran sewa masih tidak dijelaskan dalam tempoh **dua puluh empat (24) jam selepas tarikh matang pembayaran**, Pihak A berhak untuk **menyekat semua fungsi peralatan yang disewa** sehingga Pihak B menjelaskan segala bayaran sewa tertunggak bersama **penalti lewat bayar dan yuran perkhidmatan yang berkaitan.**
- 6.4 Sekiranya berlaku kelewatan pembayaran sewa, deposit, harga pembelian pada tarikh matang, penalti pelanggaran perjanjian, pampasan kerugian atau bayaran lain, Pihak A berhak untuk menuntut Pihak B membuat pembelian secara sekali gus, atau berhak untuk menarik balik peralatan sewaan, menamatkan atau membatalkan Perjanjian ini, atau mengendalikan tindakan perlindungan hak secara sendiri atau melalui pihak ketiga yang dilantik, serta menuntut Pihak B menanggung segala tanggungjawab, kos dan kerugian pelanggaran perjanjian yang sewajarnya mengikut peruntukan Perjanjian ini.
- 6.5 Sekiranya berlaku kelewatan pembayaran sewa, Pihak A berhak untuk menyekat penggunaan peralatan yang disewa oleh Pihak B serta **mengenakan penalti lewat bayar sebanyak 1.5% sebulan atau 18% setahun ke atas jumlah tertunggak.** Pembukaan semula akses atau

penggunaan peralatan hanya akan dilakukan setelah Pihak B membayar segala bayaran tertunggak dan/atau yuran perkhidmatan yang ditetapkan oleh Pihak A.

- 6.6 Sekiranya Pihak B gagal membuat pembayaran sewa pada tarikh matang dan penggunaan peralatan yang disewa telah disekat oleh Pihak A, Pihak B dikehendaki membayar yuran perkhidmatan sebanyak **RM100.00** kepada Pihak A bagi setiap kali permohonan membuka semula akses untuk penggunaan peralatan tersebut. Akses hanya akan dibuka semula untuk tempoh **maksimum 72 jam sahaja** bagi setiap pembayaran yuran perkhidmatan. Proses pembukaan semula akses ini akan berulang untuk tempoh maksimum 72 jam selanjutnya dan yuran **RM100.00** akan dikenakan bagi setiap kali pembukaan sehingga semua bayaran tertunggak dijelaskan sepenuhnya oleh Pihak B.
- 6.7 Sekiranya Pihak B tidak berhasrat untuk meneruskan perjanjian ini, Pihak B boleh menyerahkan semula peralatan yang disewa kepada Pihak A bagimenuntut pemulangan deposit yang telah dibayar. Walau bagaimanapun, jumlah deposit tersebut akan ditolak dengan tunggakan sewa, penalti lewat bayar, kos pembaikan (jika ada), serta sebarang kos lain yang berkaitan sebelum baki dipulangkan kepada Pihak B.
- 6.8 Sekiranya Pihak B ingin meneruskan perjanjian ini selepas berlaku kelewatan pembayaran, Pihak B hendaklah menjelaskan sepenuhnya penalti lewat bayar yang dikenakan, tunggakan sewaan dan kos-kos lain yang berkenaan.

## **7. Hak Menghantar Maklumat Selepas Sewaan**

- 7.1 Pihak A berhak untuk menyampaikan atau memaparkan maklumat berkaitan peralatan perkhidmatan Perjanjian, notis penting, maklumat promosi, peraturan perkhidmatan, penyelesaian pertikaian dan maklumat lain kepada Pihak B melalui alamat e-mel yang didaftarkan, Whatsapp, Telegram, WeChat, WeChat Korporat serta pesanan ringkas (SMS).

## **8. Pemindahan Hak dan Kewajipan Perjanjian**

- 8.1 Pihak A berhak untuk memindahkan keseluruhan atau sebahagian hak di bawah Perjanjian ini kepada pihak ketiga atau mewujudkan kepentingan cagaran tanpa perlu mendapatkan persetujuan daripada Pihak B, dengan syarat Pihak B dimaklumkan terlebih dahulu.
- 8.2 Pemberitahuan tersebut boleh dibuat melalui peralatan, platform milik sendiri, alamat e-mel yang didaftarkan, alamat, Whatsapp, Telegram, WeChat, WeChat Korporat atau pesanan ringkas (SMS).

# **D. Hak dan Kewajipan Pihak B**

## **1. Hak Penggunaan**

Sepanjang tempoh sewaan, Pihak B mempunyai hak penggunaan yang penuh, eksklusif serta tidak boleh dipisahkan terhadap peralatan sewaan. Pihak B berhak menuntut agar pemilik peralatan, iaitu Pihak A, memastikan bahawa tiada pihak ketiga selain Pihak B mempunyai hak ke atas peralatan, hak manfaat atau hak lain ke atas peralatan sewaan tersebut, termasuk memperoleh sebarang manfaat atau hasil daripadanya.

## **2. Kewajipan Penjagaan dan Tanggungjawab Berhemat**

Sepanjang tempoh sewaan, Pihak B hanya dibenarkan menggunakan peralatan sewaan untuk kegunaan sendiri. Tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Pihak A, Pihak B tidak dibenarkan untuk

menjual semula, meminjam, menyewakan semula atau melupuskan peralatan sewaan dengan apa jua cara.

Pihak B juga tidak dibenarkan untuk mengubah suai, membaiki, menambah atau mengalih mana-mana bahagian atau komponen perkakasan peralatan sewaan tanpa kebenaran, dan hendaklah mengelakkan sebarang kerosakan atau kehilangan yang disengajakan. Pihak B dilarang sama sekali menggunakan peralatan sewaan bagi tujuan yang menyalahi undang-undang Malaysia.

Pihak B bersetuju untuk menanggung rugi dan melepaskan Pihak A daripada sebarang liabiliti, tuntutan, kerugian, kerosakan, kos dan perbelanjaan (termasuk kos guaman) yang timbul sepanjang tempoh sewaan akibat daripada apa-apa perbuatan, kecuai, penyalahgunaan, atau kesalahan jenayah yang dilakukan oleh Pihak B berkaitan dengan telefon/peralatan sewaan.

### **3. Penerimaan dan Pemeriksaan**

Semasa menerima peralatan sewaan, Pihak B hendaklah membuka bungkusan dan memeriksa peralatan serta aksesori di tempat penerimaan, serta bekerjasama dengan kakitangan khidmat pelanggan bagi mengesahkan bahawa model, konfigurasi dan spesifikasi peralatan adalah selaras dengan pesanan, termasuk sama ada peralatan baharu telah dibuka atau tidak.

Sekiranya peralatan sewaan merupakan produk baharu, Pihak B boleh memohon penggantian dalam tempoh tiga (3) hari selepas penerimaan sekiranya terdapat kecacatan kualiti yang bukan berpunca daripada faktor manusia, peralatan belum diaktifkan dan aksesori masih belum dibuka. Sekiranya peralatan sewaan merupakan produk terpakai, Pihak B hendaklah memastikan bahawa tiada kata laluan akaun, kata laluan skrin, sekatan akses atau sekatan keselamatan lain yang ditetapkan. Sekiranya Pihak B gagal bekerjasama dengan kakitangan khidmat pelanggan untuk pengesahan semasa penerimaan, peralatan sewaan tersebut hendaklah dianggap telah diterima dan memenuhi keperluan pesanan.

### **4. Tanggungan Risiko**

Risiko kerosakan atau kehilangan peralatan sewaan hendaklah ditanggung segalanya oleh Pihak B bermula dari tarikh penyerahan peralatan. Sama ada Pihak B menggunakan peralatan tersebut secara normal atau sebaliknya, Pihak B tidak berhak menuntut sebarang pengurangan atau pengecualian bayaran sewa.

### **5. Kebenaran Maklumat Peribadi**

Pihak B hendaklah memberikan kepada Pihak A maklumat terkini peribadi asas, maklumat hutang dan maklumat kredit yang benar, sah dan berkesan, serta dengan ini memberi kuasa kepada Pihak A untuk mengakses dan menyemak maklumat berkaitan Pihak B melalui platform pengesahan kredit pihak ketiga dan platform pelaporan kredit yang bertauliah.

### **6. Pembayaran Dana Perlindungan Kecemasan**

Bagi melindungi risiko yang timbul akibat kerosakan tidak dijangka terhadap peralatan sewaan, Pihak B hendaklah membayar dana perlindungan kemalangan kepada Pihak A mengikut perjanjian. Terma Perkhidmatan Perlindungan Kecemasan tersebut adalah tertakluk kepada Klausula F Perjanjian ini.

### **7. Penolakan Penerimaan Selepas Perjanjian Berkuat Kuasa**

Setelah Perjanjian ini berkuatkuasa, Pihak B tidak dibenarkan untuk menamatkan Perjanjian secara unilateral sebelum tempohnya berakhir dan hendaklah terus membayar sewa serta bayaran lain yang perlu dibayar mengikut perjanjian.

Sekiranya Pihak A telah menghantar peralatan dan Pihak B menolak untuk menerima penghantaran tanpa alasan yang munasabah, semua kos dan kerugian yang timbul akibat penolakan tersebut hendaklah ditanggung sepenuhnya oleh Pihak B, termasuk tetapi tidak terhad kepada kos penghantaran dan kerugian berkaitan lain.

## **8. Pelaksanaan Kewajipan Pembayaran**

(1) Pihak B hendaklah membayar sewa kepada Pihak A tepat pada masanya dan sepenuhnya, serta memastikan akaun yang ditetapkan berada dalam keadaan normal bagi menjamin kelancaran transaksi kemasukan dan pengeluaran dana.

Sebarang kerugian yang timbul akibat akaun yang tidak berfungsi dengan baik (termasuk tetapi tidak terhad kepada kelewatan kemasukan dana atau kegagalan pemindahan bayaran perkhidmatan) hendaklah ditanggung sepenuhnya oleh Pihak B.

### **(3) Urutan Pembayaran Balik**

Sekiranya jumlah bayaran balik yang dibuat oleh Pihak B tidak mencukupi untuk melangsaikan semua jumlah yang perlu dibayar, pembayaran tersebut hendaklah digunakan mengikut urutan berikut: Pertama: semua kos yang ditanggung oleh Pihak A bagi merealisasikan hak tuntutan;

Kedua: penalti pelanggaran perjanjian;

Ketiga: pampasan kerugian;

Keempat: bayaran sewa;

Kelima: harga pembelian peralatan pada tarikh matang. Pihak A berhak untuk mengubah urutan pembayaran balik tersebut.

## **E. Keadaan Sewaan**

### **1. Pembatalan Pesanan dan Kewajipan Berkaitan**

#### **1.1 Tempoh Sewaan**

- a) Tempoh sewaan hendaklah bermula dari tarikh Pihak B menandatangani penerimaan penghantaran dan berakhir pada tarikh peralatan sewaan dipulangkan kepada Pihak A serta disahkan lulus pemeriksaan oleh Pihak A.
- b) Tempoh sewaan bagi **peralatan baharu** adalah minimum **tiga (3) bulan**, manakala tempoh sewaan bagi **peralatan terpakai** adalah minimum **dua (2) bulan**, bermula dari tarikh peralatan tersebut diserahkan kepada **Pihak B**, melainkan dipersetujui sebaliknya secara bertulis oleh kedua-dua pihak.
- c) Bagi peralatan baharu, sekiranya tempoh sewaan melebihi 3 bulan, tiada penalti pemulangan peralatan akan dikenakan dan peralatan boleh dipulangkan dan Pihak A akan memulangkan deposit tertakluk kepada keadaan peralatan (contohnya sama ada terdapat kerosakan).
- d) Bagi Peralatan terpakai, sekiranya tempoh sewaan melebihi 2 bulan, tiada penalti pemulangan peralatan akan dikenakan dan Pihak A akan memulangkan deposit tertakluk kepada keadaan peralatan (contohnya sama ada terdapat kerosakan).
- e) Sebarang kerosakan dan kecacatan peralatan (jika ada) akan dinilai dan ditolak daripada deposit berdasarkan kriteria pampasan yang ditetapkan.

#### **1.2.1 Kriteria Pampasan bagi Peralatan Sewaan Terpakai:**

Bagi pesanan dengan kaedah “tempoh sewaan tetap”, Pihak B hanya boleh memulangkan peralatan selepas tamat tempoh sewaan. Sekiranya dipulangkan lebih awal:

1. Jika jumlah tempoh sewaan adalah dalam 1 bulan atau kurang (termasuk 1 bulan), Pihak A berhak mengenakan penalti sebanyak 12% daripada baki sewa tempoh yang belum tamat.
2. Jika jumlah tempoh sewaan melebihi 1 bulan (tidak termasuk 1 bulan) hingga 2 bulan (termasuk 2 bulan), PihakA berhak mengenakan penalti sebanyak 10% daripada baki sewa tempoh yang belum tamat.

**Contoh (Tempoh sewaan < 1 bulan):**

**Ali menyewa peralatan selama 10 bulan dengan jumlah sewa RM5,000. Selepas 10 hari, Ali ingin menamatkan sewaan lebih awal. Baki tempoh sewaan yang belum tamat dianggarkan bernilai RM4,833.40 (RM5,000.00 – RM166.66 [RM16.66 x 10] = RM4,833.40).**

**RM5,000.00/10 = RM500, sehari RM16.66**

**Jumlah Sewa Sepuluh Hari = RM16.66 x 10 hari = RM166.60**

**Oleh itu, Pihak B kena membayar Pihak A RM746.60 iaitu jumlah sewaan 10 hari sejumlah RM166.60 dan Pihak A berhak mengenakan penalti sebanyak 12% daripada RM4,833.40, sejumlah RM580.00.**

**Jika pelanggan lewat memulangkan peralatan, jumlah tertunggak akan ditolak daripada deposit. Sekiranya jumlah tersebut tidak mencukupi, pelanggan perlu membayar baki yang tertunggak terlebih dahulu sebelum pihak kami menerima pemulangan peralatan.**

**1.2.2 Kriteria Pampasan bagi Peralatan Sewaan Baharu:**

Bagi pesanan dengan kaedah “tempoh sewaan tetap”, Pihak B hanya boleh memulangkan peralatan selepas tamat tempoh sewaan. Sekiranya dipulangkan lebih awal:

1. Jika jumlah tempoh sewaan adalah dalam 1 bulan atau kurang (termasuk 1 bulan), Pihak A berhak mengenakan penalti sebanyak 30% daripada baki sewa tempoh yang belum tamat.
2. Jika jumlah tempoh sewaan melebihi 1 bulan (tidak termasuk 1 bulan) hingga 2 bulan (termasuk 2 bulan), PihakA berhak mengenakan penalti sebanyak 24% daripada baki sewa tempoh yang belum tamat.
3. Jika jumlah tempoh sewaan melebihi 2 bulan (tidak termasuk 2 bulan) hingga 3 bulan (termasuk 3 bulan), PihakA berhak mengenakan penalti sebanyak 18% daripada baki sewa tempoh yang belum tamat.

**Jika pelanggan lewat memulangkan peralatan, jumlah tertunggak akan ditolak daripada deposit. Sekiranya jumlah tersebut tidak mencukupi, pelanggan perlu membayar baki yang tertunggak terlebih dahulu sebelum pihak kami menerima pemulangan peralatan.**

**1.2.3 Kriteria Pampasan bagi Peralatan Sewaan Tersuai:**

Bagi peralatan sewaan yang dibuat khas atas permintaan Pihak B, pemulangan hanya dibenarkan selepas tamat tempoh sewaan. Sekiranya dipulangkan lebih awal, Pihak A berhak mengenakan penalti sebanyak 30% daripada baki sewa tempoh yang belum tamat.

### **1.3 Peralatan Sewaan Tablet dan Telefon Bimbit**

Bagi kategori tablet dan telefon bimbit, melainkan dinyatakan sebaliknya pada halaman pengenalan peralatan, pemulangan awal adalah sama sekali tidak dibenarkan.

Sekiranya Pihak B memulangkan peralatan lebih awal tanpa kebenaran, tempoh sewaan dikira sehingga tarikh penerimaan oleh Pihak A di mana kos penghantaran pergi dan balik ditanggung oleh Pihak B, dan penalti dikenakan seperti berikut:

- (1) Peralatan sewaan baharu: penalti bersamaan dengan jumlah sewa belum matang dan yuran perkhidmatan;
- (2) Peralatan sewaan terpakai: penalti bersamaan dengan jumlah sewa belum matang dan yuran perkhidmatan.

### **1.4 Produk “Sewa Minimum Tiga (3) Bulan, Boleh Pulang Selepas Itu”**

Sekiranya Perjanjian ini menyatakan bahawa peralatan sewaan boleh dipulangkan selepas sewaan minimum tiga (3) bulan tamat, Pihak B boleh memohon penamatan perjanjian serta memulangkan peralatan kepada PihakA. Sekiranya Pihak B memohon penamatan Perjanjian kurang daripada tempoh tiga (3) bulan tersebut, Pihak B hendaklah menanggung penalti seperti berikut:

- (1) Peralatan sewaan baharu: perbezaan antara sewa dan yuran perkhidmatan tiga (3) bulan dengan jumlah yang telah dibayar;
- (2) Peralatan sewaan terpakai: perbezaan antara sewa dan yuran perkhidmatan tiga (3) bulan dengan jumlah yang telah dibayar.

### **1.5 Pampasan Tambahan**

Sekiranya jumlah penalti yang dibayar tidak mencukupi untuk menampung keseluruhan kerugian Pihak A, baki kerugian tersebut hendaklah ditanggung oleh Pihak B.

Perjanjian ini hendaklah ditamatkan pada tarikh paling lewat apabila semua tuntutan hutang Pihak A telah dilunaskan sepenuhnya dan PihakA menerima pemulangan peralatan sewaan daripada Pihak B.

Sekiranya Pihak B gagal melunaskan bayaran dan/atau memulangkan peralatan mengikut perjanjian, permohonan penamatan awal hendaklah dianggap terbatal secara automatik dan Pihak B dianggap melanggar Perjanjian ini. PihakA diberi kuasa dan berhak mengambil langkah untuk menuntut remedi lain yang diperuntukkan dalam Perjanjian ini.

Dalam keadaan penyelesaian bayaran atau pemulangan awal, semua bayaran yang telah diterima oleh Pihak A dan Pihak C tidak akan dikembalikan, dan Pihak B tidak dilepaskan daripada kewajiban yang telah timbul sebelum tarikh penyelesaian atau pemulangan awal tersebut.

### **3. Penyerahan, Penghantaran, Penerimaan dan Pemeriksaan**

#### **(1) Penyerahan**

Penyerahan peralatan sewaan boleh dibuat melalui pengambilan sendiri atau penghantaran kurier.

Bagi pengambilan sendiri, Pihak B atau wakil yang diberi kuasa hendaklah membawa kad pengenalan asal, serta surat kuasa.

Bagi penghantaran kurier, Pihak A akan menghantar peralatan ke alamat penerimaan yang disahkan dalam Perjanjian Sewaan. Pihak B hendaklah memastikan maklumat penerimaan adalah tepat dan tidak dibenarkan menolak penerimaan tanpa alasan yang munasabah.

Sekiranya kehilangan atau kerosakan berlaku akibat kesalahan syarikat kurier, tanggungjawab tersebut hendaklah ditanggung oleh PihakA.

Sekiranya peralatan rosak, musnah atau gagal dihantar sebelum penyerahan bukan disebabkan oleh kesengajaan atau kecuaiian serius Pihak A, termasuk akibat perubahan undang-undang, dasar kerajaan atau sebab lain di luar kawalan PihakA, PihakA tidak akan menanggung sebarang tanggungjawab dan berhak untuk menamatkan Perjanjian ini.

Sekiranya kegagalan penghantaran berpunca daripada Pihak B, termasuk penolakan penerimaan tanpa mengira sama ada dengan alasan yang munasabah atau tidak, atau keadaan kredit Pihak B merosot secara serius sehingga menjejaskan pelaksanaan kewajipan, semua tanggungjawab dan kerugian hendaklah ditanggung oleh Pihak B dan dianggap sebagai pelanggaran asas Perjanjian ini.

#### **(2) Penghantaran**

Pihak A hendaklah menghantar peralatan dalam tempoh tiga (3) hari selepas Pihak B membayar sepenuhnya atau membayar sewa tempoh pertama. Bagi peralatan khas atau keadaan stok terhad, tempoh penghantaran boleh dilanjutkan melalui persetujuan bersama.

#### **(3) Penerimaan**

Pihak B hendaklah memberikan maklumat sebenar dan menandatangani penerimaan secara peribadi. Pihak B hendaklah mengesahkan kesesuaian peralatan dengan pesanan dan menandatangani resit penerimaan serta menyerahkan salinan kad pengenalan untuk tujuan pengesahan. Sekiranya peralatan rosak atau tidak sepadan, Pihak B hendaklah menolak penerimaan di tempat kejadian dan menghubungi khidmat pelanggan dengan segera. Jika tidak, penerimaan tersebut dianggap sah.

#### **(4) Pemeriksaan**

Pihak B hendaklah menjalankan pemeriksaan serta-merta. Sekiranya tiada penolakan dibuat semasa pemeriksaan, peralatan dianggap diterima dalam keadaan baik dan Pihak B hendaklah meneruskan pembayaran mengikut perjanjian.

#### 4. Pelanjutan Tempoh Sewaan

Pihak B hendaklah memohon pelanjutan sewaan melalui khidmat pelanggan Pihak A sekurang-kurangnya enam (6) hari sebelum tamat tempoh sewaan. Tarma sewaan lanjutan akan ditentukan melalui pesanan pembaharuan yang berasingan.

#### 5. Pembelian Peralatan Sewaan

- a. Pelanggan akan menjadi pemilik sah telefon yang disewa setelah menjelaskan sepenuhnya semua bayaran sewaan serta membuat bayaran tambahan sebanyak RM100 untuk membuka kunci (unlock) telefon. Hak milik telefon yang disewa kemudiannya akan dipindahkan daripada Pihak A kepada Pelanggan.
- b. Pihak B hendaklah dianggap bersetuju untuk membeli peralatan sewaan dan wajib membayar harga pembelian sepenuhnya dalam tempoh tiga (3) hari sekiranya berlaku mana-mana keadaan berikut:
  - i. kelewatan pembayaran sewa melebihi tiga puluh (30) hari;
  - ii. pelupusan atau pelanggaran hak milik tanpa kebenaran;
  - iii. keadaan lain yang diperuntukkan dalam Perjanjian ini.
- c. Sekiranya pelanggan memilih untuk membeli peralatan semasa tempoh sewaan, deposit yang telah dibayar tidak akan dipulangkan dan harga pembelian akan dikira seperti berikut:

**Harga pembelian = (jumlah harga sewaan - jumlah sewa yang telah dibayar) × 0.9 + deposit dibayar ( iaitu diskaun 10% )**

**Contoh:**

**Jumlah harga sewaan: RM5,000.00**

**Jumlah sewa yang telah dibayar: RM2,000.00**

**Jumlah deposit yang telah dibayar: RM500.00**

**Pengiraan:**

**Harga pembelian = (RM5,000.00 – RM2,000.00) × 0.9 + RM500.00**

**= (RM3,000.00) × 0.9 + RM500.00**

**= RM3,200.00**

**Kesimpulan:**

**Pelanggan perlu membayar RM3,200.00 untuk membeli peralatan tersebut selepas mengambil kira diskaun 10%.**

- d. Walau bagaimanapun, sekiranya pelanggan yang membuat pembelian awal mempunyai rekod bayaran tertunggak atau lewat (overdue), maka promosi (diskaun) tersebut tidak akan diberikan.

#### 6. Pampasan Peralatan Sewaan

##### (1) Keadaan Pampasan

Semua risiko kerosakan atau kehilangan peralatan (kecuali kerosakan biasa akibat penggunaan) hendaklah ditanggung oleh Pihak B. Pihak B hendaklah memaklumkan Pihak A melalui khidmat pelanggan PihakA dalam tempoh dua puluh empat (24) jam.

PihakA berhak memilih salah satu kaedah berikut untuk dilaksanakan oleh Pihak B, dengan semua kos ditanggung oleh Pihak B, tanpa menjejaskan kewajipan pembayaran sewa:

- a) memulihkan peralatan ke keadaan boleh digunakan sepenuhnya;
- b) menggantikan peralatan dengan unit setara dari segi model, keadaan dan prestasi, dan Perjanjian ini diteruskan;
- c) sekiranya peralatan tidak boleh dibaiki, Pihak B dianggap bersetuju untuk membeli peralatan lebih awal, dan setelah memenuhi semua kewajipan pembelian mengikut Perjanjian ini, Perjanjian ini ditamatkan.

## 2. Standard Pampasan / Ganti Rugi:

| <b>Jenis Kerosakan</b>                    | <b>Amaun Pampasan<br/>(Harga Rasmi Laman Web)</b> | <b>Jenis Kerosakan</b>                                        | <b>Amaun Pampasan<br/>(Harga Rasmi Laman Web)</b> |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Skrin Luaran Pecah</b>                 | <b>20%</b>                                        | <b>Kerosakan Sensor</b>                                       | <b>KecerahanAutomatik 10%</b>                     |
| <b>Skrin Dalaman Pecah</b>                | <b>35%</b>                                        | <b>Kerosakan Sensor</b>                                       | <b>Skrin Semasa Panggilan Tidak Gelap 10%</b>     |
| <b>Badan Peranti Retak</b>                | <b>Belakang Kaca 13%</b>                          | <b>Kerosakan Cap Jari</b>                                     | <b>35%</b>                                        |
| <b>Badan Peranti Retak</b>                | <b>Belakang 24%</b>                               | <b>Kerosakan Wajah</b>                                        | <b>35%</b>                                        |
| <b>Badan Peranti Retak</b>                | <b>Kaca Lensa Belakang 10%</b>                    | <b>Kerosakan Papan Induk – Kerosakan Wajah</b>                | <b>50%</b>                                        |
| <b>Peranti Bengkok / Bentuk Deformasi</b> | <b>65%</b>                                        | <b>Kerosakan Papan Induk – Paparan &amp; Sentuhan</b>         | <b>50%</b>                                        |
| <b>Bateri / Masalah Caj</b>               | <b>Bateri 8%</b>                                  | <b>Kerosakan Papan Induk – Penjimatan Kuasa / Litar Bocor</b> | <b>50%</b>                                        |
| <b>Bateri / Masalah Caj</b>               | <b>Port Caj 13%</b>                               | <b>Kerosakan Papan Induk – Isyarat</b>                        | <b>50%</b>                                        |
| <b>Masalah Bunyi</b>                      | <b>Pembesar Suara Kecil 10%</b>                   | <b>Kerosakan Papan Induk – WIFI</b>                           | <b>50%</b>                                        |
| <b>Masalah Bunyi</b>                      | <b>Pembesar Suara 10%</b>                         | <b>Kerosakan Papan Induk – Bluetooth</b>                      | <b>50%</b>                                        |
| <b>Masalah Bunyi</b>                      | <b>Mikrofon 15%</b>                               | <b>Kerosakan Papan Induk – GPS</b>                            | <b>50%</b>                                        |
| <b>Masalah Bunyi</b>                      | <b>Port Fon Kepala 10%</b>                        | <b>Masalah Butang – Butang Kuasa</b>                          | <b>12%</b>                                        |
| <b>Masalah Bunyi</b>                      | <b>Motor 10%</b>                                  | <b>Masalah Butang – Butang Volume</b>                         | <b>12%</b>                                        |

| <b>Jenis Kerosakan</b> | <b>Amaun Pampasan<br/>(Harga Rasmi Laman Web)</b> | <b>Jenis Kerosakan</b>                | <b>Amaun Pampasan<br/>(Harga Rasmi Laman Web)</b> |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Masalah Kamera</b>  | <b>Kamera Hadapan<br/>15%</b>                     | <b>Masalah Butang – Butang Senyap</b> | <b>12%</b>                                        |
| <b>Masalah Kamera</b>  | <b>Kamera Belakang<br/>20%</b>                    | <b>Masalah Butang – Butang HOME</b>   | <b>14%</b>                                        |

## **7. Keadaan Pembaikan Peranti Sewa**

### **1. Keadaan Pembaikan:**

- Dalam tempoh sewaan, jika peranti sewaan mengalami masalah fungsi bukan disebabkan oleh manusia, pengguna peranti baru boleh memilih untuk menghantar kembali kepada Pihak A untuk dibaiki atau ke pusat servis rasmi (dengan bukti pembelian dan pembaikan rasmi).
- Peranti sewaan terpakai harus dihantar kembali kepada Pihak A untuk dibaiki, kecuali dalam keadaan berikut:
  1. Diluar tempoh sewaan atau pengguna telah membeli peranti.
  2. Masuk air, cecair atau kakisan.
  3. Kerosakan akibatjatuh, terbentur, atau bengkok.
  4. Pelekat keselamatan dalaman rosak atau ditanggalkan (peranti sewaan/peranti sewaan terpakai).
  5. Peranti sewaan/peranti sewaan terpakai dibuka sendiri atau diubahsuai, atau peranti baru dibaiki oleh pihak ketiga tanpa kebenaran rasmi.
  6. Kerosakan akibat bencana alam atau kejadian luar kawalan (banjir, kebakaran, gempa bumi, petir, hentakan kuat) yang menyebabkan kerosakan fizikal, seperti jatuh atau terhimpit, skrin pecah, atau deformasi.
  7. Kerosakan akibat rooting, flashing, downgrade paksa, naik taraf versi ujian, atau jailbreak sendiri.
- Sekiranya berlaku keadaan yang dinyatakan di atas, Pihak B mesti membeli peralatan sewaan tersebut mengikut terma-terma yang dinyatakan di Perjanjian ini.

### **2. Standard Pembaikan:**

- Masalah yang disebabkan oleh pengguna perlu dihantar untuk pembaikan, dengan syarat berikut:
  - A. Peranti baru: Hantar ke pusat servis rasmi; kos pembaikan dan penghantaran ditanggung pengguna. Kos sebenar mengikut resit pembaikan.
  - B. Peranti terpakai: Hantar ke servis PihakA; alamat ikut paparan atau tanya khidmat pelanggan. Kos pembaikan dan penghantaran ditanggung pengguna. Sewaktu pembaikan, sewa tetap dikira.

- Tempoh pembaikan: Dari tarikh penghantaran peranti rosak hingga peranti dibaiki diterima semula oleh pengguna. Jika peranti hilang nilai pembaikan dan tidak dapat dibaiki, pengguna mesti membeli peranti mengikut terma pembelian dalam perjanjian, selepas itu perjanjian ini tidak berkuatkuasa lagi.
- Jika berlaku kerosakan selepas sewaan:
  1. Pengguna mesti segera memberitahu Pihak A dan pihak servis lain.
  2. Pengguna mesti menghantar peranti ke lokasi pembaikan yang ditetapkan dan membantu penyiasatan insurans. Kegagalan bekerjasama menjadi tanggungjawab pengguna.
  3. Penyelesaian insurans dilaksanakan oleh Pihak A dan pengguna, tanpa menjejaskan perjanjian atau kewajipan pembayaran sewa.
  4. Kos pembaikan mesti dibayar segera; jika lewat bayaran dalam masa melebihi 7 hari, Pihak B perlu membeli peranti sewaan, mengikut terma pembelian, selepas itu perjanjian tidak berkuatkuasa lagi.

## **8. Keadaan Pemulangan Peranti Sewa**

1. Sekiranya semasa tempoh sewaan yang tertakluk kepada tempoh sewaan yang dinyatakan di Klausula E Tempoh Sewaan, Pihak B ingin memulangkan peranti sewaan secara sukarela, masih perlu membayar semua kos berikut semasa pemulangan peranti:
  - a) Sewa tertunggak yang perlu dibayar;
  - b) Sewa baki yang belum matang;
  - c) Denda, pampasan dan bayaran lain yang perlu dibayar, dengan butiran kos seperti yang dipaparkan di platform sewaan Pihak A.

Sekiranya Pihak B gagal membayar jumlah yang sepatutnya atau memulangkan peranti mengikut perjanjian, ia dianggap sebagai pelanggaran perjanjian, dan Pihak A berhak menolak deposit Pihak B atau menggunakan kaedah pemulihan lain seperti yang dinyatakan dalam perjanjian ini, kecuali untuk pesanan yang layak untuk pulangan atau pertukaran penuh.

2. Semasa tempoh sewaan, jika Pihak B secara sukarela memulangkan peranti, semua bayaran yang telah diterima tidak akan dikembalikan, dan Pihak B tidak boleh mengabaikan tanggungjawab yang telah berlaku sebelum pemulangan.
3. Pihak B mesti menghantar peranti sewaan dan aksesori berkaitan ke lokasi Pihak A melalui courier atau secara sendiri pada akhir tempoh sewaan.
4. Semasa pemulangan peranti dan aksesori, sekiranya peranti atau aksesori rosak, hilang, atau tidak memenuhi standard pemulangan, jumlah pampasan adalah ditentukan mengikut sebut harga pembaikan dari pengeluaran asal dan menolak daripada deposit Pihak B.

## **F. Terma Perkhidmatan Perlindungan Kecemasan**

### **1. Perkhidmatan Perlindungan Kecemasan:**

Semasa tempoh sewaan, jika peranti sewaan mengalami kerosakan akibat kejadian tidak sengaja (bukan

disebabkan manusia, seperti yang disahkan oleh Pihak A), dan kerosakan tersebut termasuk dalam skop perlindungan, Pihak A akan menyediakan perkhidmatan pampasan sekali sahaja.

## **2. Tempoh Perlindungan Kecemasan:**

Tempoh ini hanya terpakai untuk peranti sewaan yang disewa oleh Pihak B melalui perjanjian ini semasa tempoh sewaan. Sekiranya berlaku pembelian peranti, perkhidmatan perlindungan kecemasan akan tamat, dan bayaran perlindungan yang telah dibayar tidak akan dikembalikan.

## **3. Bayaran Perlindungan Kecemasan dan Kaedah Pembayaran:**

Berdasarkan model dan konfigurasi peranti sewaan, Pihak B perlu membayar bayaran perlindungan kecemasan kepada Pihak A seperti yang ditetapkan dalam perjanjian (mengikut halaman pesanan). Bayaran ini dibayar sekali semasa menandatangani perjanjian sewaan. Semasa pemulangan, tidak kira sama ada perkhidmatan perlindungan kecemasan digunakan atau tidak, bayaran perlindungan yang telah dibayar tidak akan dikembalikan.

## **4. Skop dan Pelaksanaan Pampasan Perkhidmatan Perlindungan Kecemasan:**

1. Semasa tempoh sewaan, jika peranti sewaan disahkan oleh jurutera Pihak A mengalami kerosakan akibat kejadian tidak sengaja yang termasuk dalam skop perlindungan, Pihak B boleh menghubungi khidmat pelanggan untuk memulakan perkhidmatan pembaikan. Pihak A bertanggungjawab membaiki peranti, dan selepas selesai, peranti akan dikembalikan kepada Pihak B.
2. Skop perkhidmatan perlindungan kecemasan:
  - Peranti Telefon Bimbit: Peranti sewaan mengalami skrin luaran pecah akibat kejadian tidak sengaja (tidak termasuk skrin dalaman). (Peranti mesti boleh dihidupkan, skrin tiada kebocoran cecair, fungsi sentuhan normal, badan peranti tiada bengkok atau retak).  
Nota Khas: Bagi iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X dan model lebih baru, serta sesetengah telefon Android, penggantian skrin dalaman dan luaran mungkin menyebabkan sensor seperti cahaya, cap jari, dan sentuhan tidak berfungsi sepenuhnya, tetapi tidak menjejaskan fungsi lain peranti sewaan.
5. Perkara yang Tidak Termasuk dalam Skop Waranti Perjanjian Ini (atau Bahagian Peranti):
  1. Peranti sewaan tidak dapat dihidupkan secara normal, atau selepas pemulihan sistem, peranti tidak dapat membaca nombor siri, nombor IMEI, firmware modem melalui “Tetapan - Umum - Mengenai Peranti ini”, atau tidak dapat dikesan melalui sambungan iTunes; sekiranya mana-mana keadaan ini berlaku.
  2. Peranti sewaan mengalami kerosakan teruk, termasuk bengkok, casing terpisah, skrin dalaman rosak, komponen dalaman (wayar/kabel) patah atau pecah, atau dipecahkan secara paksa menjadi beberapa bahagian; masalah akibat kehilangan, kerosakan, pengubahsuaian, pengaburan atau tulisan kabur pada label kod siri peranti yang menghalang pengesahan perlindungan kecemasan; peranti sewaan mempunyai lebih daripada tiga calar atau kesan hentakan (termasuk tiga kesan), dengan calar melebihi satu sentimeter atau hentakan melebihi 0.5 cm<sup>2</sup>.
  3. Butang cap jari (HOME) tidak berfungsi.

4. Peranti sewaan mempunyai tanda-tanda pengubahsuaian atau pembaikan tanpa kebenaran.
5. Model peranti, nombor SN, nombor IMEI atau maklumat lain selepas pemulihan sistem berbeza daripada rekod sewaktu sewaan, diubah, hilang atau tidak dapat dikenal pasti.
6. Peranti sewaan mengalami kerosakan akibat pemasangan, penyingkiran atau pengubahsuaian perkakasan atau perisian, termasuk pemasangan perisian tanpa kebenaran yang mengakibatkan peranti tidak berfungsi dengan normal atau rosak.
7. Selepas masuk cecair, peranti menunjukkan kehilangan sensor cahaya, kehilangan isyarat, tiada perkhidmatan, atau sedang mencari rangkaian.
8. Kerosakan telefon akibat peperangan, mogok, gempa bumi, tindakan kerajaan atau faktor force majeure lain.
9. Kerosakan peranti sewaan akibat perbuatan manusia secara tidak sengaja.
10. Label waranti rosak atau koyak akibat perbuatan manusia.

#### **6. Pemulaan dan Pelaksanaan Perkhidmatan Perlindungan Kecemasan:**

1. Sekiranya telefon yang disewa oleh Pihak B mengalami kejadian tidak sengaja semasa tempoh sewaan, Pihak B boleh menggunakan perkhidmatan ini dengan menghubungi khidmat pelanggan Pihak A.
2. Sekiranya jurutera Pihak A mengesahkan kerosakan berlaku akibat perbuatan manusia dan tidak termasuk dalam skop perkhidmatan perlindungan kecemasan, kos pembaikan perlu ditanggung oleh Pihak B, dan Pihak B mesti membayar kos pembaikan pada hari menerima pemberitahuan dari Pihak A.

### **G. Terma Pelanggaran Perjanjian (Breach)**

#### **1. Keadaan Pelanggaran:**

Sekiranya Pihak B berada dalam mana-mana keadaan berikut, ia dianggap sebagai kegagalan kepercayaan atau pelanggaran serius:

1. Memberi maklumat palsu atau melakukan penipuan kepada Pihak A.
2. Tidak memberitahu Pihak A mengenai perubahan maklumat penting (termasuk tetapi tidak terhad kepada perubahan pekerjaan, alamat kediaman, nombor telefon atau maklumat lain yang mempengaruhi penggunaan peranti sewaan).
3. Perubahan signifikan dalam kredit atau kemampuan membayar sewa (termasuk tetapi tidak terhad kepada perubahan pekerjaan, pengurangan pendapatan, pengangguran, tunggakan hutang lain, atau beban kewangan besar) tanpa memberitahu Pihak A.
4. Gagal membayar sewa tepat pada waktunya dan jumlah penuh melebihi 7 hari calendar daripada tarikh tempoh sewaan yang ditetapkan.
5. Peranti sewaan yang dipulangkan hilang, musnah, rosak teruk, atau sebahagian peranti diubah sendiri sehingga tidak memenuhi standard pemulangan.
6. Kerosakan peranti semasa tempoh sewaan melebihi skop pengecualian dan Pihak B enggan membayar kos pembaikan.

7. Menolak tanpa alasan untuk menandatangani penerimaan peranti sewaan.
8. Memulangkan peranti sewaan lebih awal tanpa kebenaran PihakA atau Pihak C.
9. Tidak membayar harga pembelian peranti apabila berlaku situasi pembelian seperti yang ditetapkan.
10. Menjual, memindah milik, menggadai, menyewa semula atau menggunakan peranti sewaan tanpa kebenaran Pihak A atau Pihak C, atau bertindak menyalahi hak milik Pihak A terhadap peranti.
11. Tidak memulangkan peranti selepas tempoh sewaan tamat atau tidak memohon sambungan sewaan lebih dari 7 hari calendar dari tarikh tamat sewaan.
12. Pihak B tidak dapat dihubungi oleh PihakA atau Pihak C.
13. Tunggakan pembayaran termasuk sewa, deposit, bayaran perlindungan kecemasan, harga pembelian, atau bayaran lain.

## **2. Tanggungjawab Pelanggaran:**

1. sekiranya Pihak B melanggar perjanjian dan tidak mengambil sebarang tindakan untuk memperbaiki selepas diberitahu, Pihak A berhak mengambil satu atau lebih tindakan berikut:
  - a) Mengisytiharkan perjanjian tamat serta-merta, menolak deposit Pihak B dan menuntut semua sewa tertunggak, penalti lambat dan baki sewa serta bayaran dan kos lain dibayar segera;
  - b) Menuntut Pihak B menghentikan sebarang pelanggaran;
  - c) Langkah-langkah ini tidak membebaskan Pihak B dari kewajipan lain dalam perjanjian;
  - d) Dalam keadaan pelanggaran serius terhadap terma-terma Perjanjian ini oleh Pihak B, Pihak A boleh menuntut Pihak B membeli peranti dengan membayar baki harga pembelian serta denda 30% daripada harga pembelian dan deposit yang dibayar tidak akan dipulangkan, dan jika sewa tertunggak, pampasan dikira seperti berikut:

**Harga pembelian = Jumlah Sewa – Sewa dibayar + Deposit Dibayar**

**Pampasan = Harga pembelian x 30%**

**Kos lewat = (Jumlah Sewa Tertunggak) × 0.05% / hari**

### **Contoh:**

**Jumlah harga sewaan: RM5,000**

**Sewa bulanan: RM500**

**Deposit Dibayar: RM1,000**

**Jumlah Sewa dibayar: RM1,000.00**

**Tempoh lewat: 60 hari**

**Jumlah Sewa Tertunggak: RM500.00 sewabulananx 2 bulan tempohlewat = RM1,000.00**

### **Pengiraan:**

**Harga pembelian = RM5,000 – RM1,000 + RM1,000.00 = RM5,000**

**Pampasan = RM5,000.00 x 0.3 = RM1,500.00**

**Kos lewat = RM1,000.00 × 0.05% × 60 hari = RM30.00**

- e) Pihak A berhak mengisytiharkan perjanjian tamat lebih awal atau membatalkannya, dan Pihak B mesti membayar harga pembelian dan bayaran lain yang berkaitan.
- f) Sekiranya Pihak B gagal membayar semua kos yang perlu termasuk harga pembelian, bayaran perlindungan, sewa tertunggak, denda, pampasan penalti, melebihi 6 hari daripada tarikh notis

PihakA, PihakA berhak melaporkan maklumat pelanggaran kepada agensi kredit atau institusi yang bertauliah.

- g) Sekiranya Pihak B gagal melaksanakan kewajipan lain dalam perjanjian (seperti pemberitahuan, kerahsiaan, kerjasama, pernyataan), Pihak A boleh menuntut pematuhan atau tindakan pembetulan dan menuntut pembayaran denda serta kos lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada kos guaman, timbang tara, jaminan, pengesanan, penilaian, pengumuman, perjalanan, peguam, dan jaminan.

## **H. Pembatalan atau Penamatan Perjanjian**

1. Perjanjian ini boleh dibatalkan sekiranya Pihak A, dan Pihak B bersetuju melalui rundingan bersama.
2. Selepas tempoh sewaan tamat, Pihak B mesti memulangkan peranti, dan setelah diperiksa oleh Pihak A lulus serta semua bayaran dan kos diselesaikan, perjanjian ini berakhir.
3. Tertakluk kepada terma-terma sebelum ini, sekiranya Pihak B membatalkan pesanan selepas membuat tempahan tetapi sebelum peranti diserahkan, dan kedua-dua pihak Pihak bersetuju melalui rundingan, perjanjian ini boleh dibatalkan atau ditamatkan.
4. Sekiranya Pihak B melanggar perjanjian, Pihak B berhak memilih untuk membatalkan dan/atau menamatkan perjanjian ini. Jika demikian, Pihak B mesti memulangkan peranti sewaan dan menanggung tanggungjawab atas pelanggaran dan pampasan yang sewajarnya.
5. Sekiranya sepanjang tempoh perjanjian, undang-undang, peraturan atau polisi baru atau perubahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa negara menyebabkan Pihak A tidak dapat menyediakan perkhidmatan yang dijanjikan, hal ini tidak dianggap pelanggaran. Pihak A berhak mengubah kandungan perjanjian atau menamatkan perjanjian lebih awal mengikut undang-undang dan polisi yang berkenaan.
6. Sekiranya peranti sewaan rosak dan tidak dapat dibaiki, ia dianggap bahawa Pihak B bersetuju untuk membeli peranti sewaan lebih awal. Setelah membayar jumlah yang berkaitan kepada Pihak A, perjanjian ini berakhir.
7. Sekiranya peranti sewaan hilang atau rosak sehingga tidak dapat dipulihkan kepada keadaan asal, Pihak A berhak mengisytiharkan penamatan awal perjanjian. Pihak B mesti membeli peranti sewaan dan melaksanakan semua kewajipan mengikut terma pembelian dalam perjanjian ini.
8. PihakA berhak menamatkan perjanjian lebih awal sekiranya Pihak B berada dalam mana-mana keadaan berikut:
  - a) Pendapatan Pihak B merosot dengan teruk;
  - b) Pihak B memindahkan aset atau mengalihkan dana untuk mengelak hutang;
  - c) Pihak B mengalami atau mungkin kehilangan kemampuan untuk menunaikan kewajipan hutang.
9. Proses penamatan awal perjanjian: Sekiranya Pihak A menamatkan perjanjian lebih awal mengikut terma perjanjian, Pihak B mesti membayar semua jumlah yang timbul akibat keadaan tersebut kepada Pihak A dalam masa 3 hari selepas penamatan perjanjian.

## **I. Penyelesaian Pertikaian**

1. Pembentukan, keberkesanan, pelaksanaan, tafsiran, dan penyelesaian pertikaian bagi perjanjian ini tertakluk kepada undang-Malaysia.

2. Pihak B (penyewa) dengan jelas bersetuju bahawa sekiranya berlaku pertikaian semasa pelaksanaan perjanjian, ia harus diselesaikan secara rundingan secara baik. Sekiranya rundingan gagal, kedua-dua pihak bersetuju untuk membawa kes ke mahkamah di lokasi Pihak A. Semua kos yang timbul bagi pihak yang menegakkan haknya, termasuk kos penerimaan kes, kos jaminan litigasi, kos jaminan, kos pengumuman, kos peguam, kos perjalanan, dan lain-lain ditanggung oleh pihak yang melanggar.
3. Sekiranya Pihak A memindahkan hak atau melakukan pengurusan lain kepada pihak ketiga, Pihak B bersetuju bahawa pihak ketiga penerima hak berhak mengemukakan tuntutan di mahkamah di lokasi pihak ketiga atau mahkamah yang ditetapkan dalam perjanjian pindahan, dan pihak ketiga berhak menuntut semua hak litigasi yang termaktub dalam perjanjian ini daripada Pihak B.

## **J. Penyampaian Notis**

1. Semasa pelaksanaan perjanjian ini, penyampaian melalui pos akan menggunakan alamat yang diisi oleh Pihak B dalam Perjanjian ini. Hari ketiga selepas penghantaran pos dianggap sebagai tarikh diterima. Bentuk notis bertulis juga termasuk tetapi tidak terhad kepada Pihak A menggunakan maklumat e-mel, SMS, Whatsapp, Telegram, WeChat, atau panggilan telefon untuk menghantar notis kepada alamat komunikasi Pihak B yang telah ditetapkan. Jika menggunakan kaedah notis tersebut, pada hari penghantaran, ia tetap dianggap telah disampaikan.
2. Pihak B mengesahkan bahawa alamat hubungan, nombor telefon, dan maklumat lain yang diisi semasa membuat tempahan adalah maklumat hubungan yang sering digunakan oleh Pihak B sendiri. Sekiranya Pihak B ingin menukar maklumat tersebut, ia mesti memberitahu Pihak A sekurang-kurangnya 3 hari bekerja lebih awal. Sekiranya tidak, Pihak A berhak terus menggunakan maklumat asal untuk memberi notis, dan Pihak B bertanggungjawab terhadap semua akibat yang timbul daripada kegagalan ini.

## **K. Polisi Privasi**

1. Dalam perjanjian ini, istilah "privasi" merujuk kepada kandungan maklumat peribadi pengguna seperti yang ditetapkan dalam [Akta Perlindungan Data Peribadi 2010](#) (Akta 709), serta kandungan privasi lain yang ditentukan secara jelas dalam undang-undang atau peraturan masa hadapan yang mungkin dibuat atau dipinda.
2. Penggunaan maklumat dan bahan yang disediakan oleh mana-mana pihak untuk tujuan pelaksanaan perjanjian ini hanya dibenarkan untuk tujuan pelaksanaan perjanjian, dan tidak boleh digunakan untuk keuntungan atau didedahkan kepada pihak ketiga, kecuali dalam situasi berikut:
  - a. Mendapat kebenaran bertulis dan jelas daripada pengguna terlebih dahulu;
  - b. Dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan yang berkaitan;
  - c. Mengikut permintaan pihak berkuasa kerajaan yang berkaitan;
  - d. Untuk melindungi kepentingan awam;
  - e. Apabila Pihak B melanggar perjanjian atau telah menjadi pengguna yang tidak jujur atau berat kesalahan.
3. Pihak A mungkin bekerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan dan menyediakan perkhidmatan berkaitan kepada Pihak B. Kerjasama ini mungkin memerlukan pertukaran data pengguna termasuk tetapi tidak terhad kepada pertukaran data antara pengguna platform dan pengguna pihak ketiga. Dengan pengetahuan dan persetujuan Pihak B bahawa pihak ketiga tersebut bertanggungjawab sama seperti Pihak A dalam

melindungi privasi pengguna, Pihak A berhak memberikan data pendaftaran pengguna kepada pihak ketiga tersebut dan menetapkan penggunaan data hanya untuk tujuan kerjasama kedua-dua pihak. Pihak A akan memantau dan mengurus penggunaan data Pihak B oleh pihak ketiga serta melakukan segala usaha munasabah untuk melindungi keselamatan maklumat peribadi Pihak B.

4. Penggunaan maklumat dan bahan yang disediakan oleh mana-mana pihak untuk pelaksanaan perjanjian ini hanya dibenarkan untuk tujuan pelaksanaan perjanjian, dan tidak boleh digunakan untuk keuntungan atau didedahkan kepada pihak ketiga, kecuali jika diwajibkan oleh undang-undang, peraturan atau arahan pihak berkuasa pengawalseliaan.

## **L. Pemindahan Risiko dan Force Majeure**

### **1. Pemberitahuan mengenai kekuatan tidak bertanggung:**

- (a) Pihak-pihak dengan ini mengisytiharkan dan bersetuju bahawa peralatan tersebut adalah berada atas risiko tunggal Pihak A dengan kerugian atau kerosakan akibat kebakaran, kilat, ribut, banjir, rusuhan, kekecohan awam, gempa bumi, perbuatan jahat, mogok atau sebagainya apa jua sebab lain, dan risiko peralatan tersebut hanya akan berpindah kepada Pembeli pada tarikh penyerahan peralatan tersebut kepada Pihak B.
- (b) Tiada Pihak boleh dianggap ingkar terhadap Perjanjian ini setakat mana kelewatan atau kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya di bawah Perjanjian ini berpunca daripada sebarang sebab di luar kawalan munasabahnya dan tanpa kesalahan atau kecuaiannya, seperti perbuatan Tuhan, tindakan pihak berkuasa awam atau tentera, pilihan raya tempatan dan umum, pematuhan secara sukarela atau tidak sukarela dengan mana-mana peraturan, undang-undang atau perintah mana-mana kerajaan yang tidak membenarkan operasi oleh firma guaman atau bank atau pejabat tanah atau LHDN, embargo, wabak, perang, rusuhan, pemberontakan, kebakaran, letupan, gempa bumi dan/atau banjir. Sekiranya berlaku sebarang kelewatan yang berpunca dari perkara-perkara di atas, masa untuk pelaksanaan hendaklah dilanjutkan untuk tempoh yang sama dengan masa yang hilang disebabkan oleh kelewatan tersebut.

### **Kesan dan tanggungjawab akibat force majeure:**

- Setelah kejadian “**force majeure**” berakhir atau dihapuskan, pihak terhalang mesti meneruskan pelaksanaan perjanjian ini dan segera memberitahu pihak lain.
- Pihak terhalang berhak mendapatkan lanjutan masa untuk melaksanakan obligasi, dengan tempoh lanjutan yang setara dengan masa kelewatan sebenar akibat kejadian “**force majeure**”.
- Sekiranya kesan kejadian “**force majeure**” berlanjutan selama lima belas (15) hari atau lebih, kedua-dua pihak harus berunding mengenai pengubahsuaian atau penamatan perjanjian berdasarkan tahap pelaksanaan akibat kejadian tersebut. Jika dalam tempoh sepuluh (10) hari sejak pemberitahuan bertulis untuk rundingan, kedua-dua pihak tidak mencapai persetujuan, mana-mana pihak berhak menamatkan perjanjian ini tanpa tanggungjawab atas pelanggaran perjanjian.

## **M. Pernyataan**

1. Kedua-dua pihak telah membaca sepenuhnya terma-terma dalam perjanjian ini dan telah mengadakan komunikasi yang mencukupi mengenai kandungannya. Kedua-dua pihak

memahami dengan lengkap dan jelas maksud sebenar setiap terma, dan tidak mempunyai sebarang pertikaian atau syarat terhadap hak dan obligasi yang ditetapkan dalam perjanjian ini.

2. Kedua-dua pihak mengesahkan bahawa tiada salah faham besar, penipuan, paksaan atau faktor lain yang boleh menyebabkan perjanjian ini dibatalkan atau dianggap tidak sah dari awal, dan dengan jelas melepaskan hak untuk membatalkan berdasarkan alasan-alasan tersebut atau alasan serupa.
3. Kedua-dua pihak menandatangani perjanjian ini berdasarkan pernyataan kehendak yang sebenar dan sah.

## **N. Hal-hal Lain**

### **1. Keseluruhan perjanjian:**

- Perjanjian ini (termasuk lampiran dan dokumen yang dirujuk) merangkumi keseluruhan kandungan mengenai objek perjanjian ini.
- Sekiranya terdapat perkara yang belum diatur, kedua-dua pihak mesti membuat perjanjian tambahan bertulis secara bersama yang mempunyai kesan undang-undang yang setara. Sekiranya terdapat percanggahan antara perjanjian tambahan atau maklumat pesanan dengan perjanjian ini, perjanjian ini yang akan diutamakan.

### **2. Perubahan perjanjian:**

- Perjanjian ini dan peraturan platform hanya boleh diubah melalui cara atau prosedur sah secara undang-undang atau seperti yang dipersetujui.
- Sekiranya terdapat pertikaian mengenai kesahihan atau versi dokumen, rekod di platform adalah rujukan yang sah

### **3. Kos**

- Semua kos berkaitan dengan penyediaan dan penyempurnaan Perjanjian ini, termasuk setem, pendaftaran dan bayaran undang undang hendaklah dibayar oleh Pihak B tetapi mana mana pihak yang bertindak melalui Peguam hendaklah menanggung dan membayar kos peguamnya sendiri.

### **4. Syarat-Syarat Nyata**

- Dengan ini dipersetujui secara nyata antara Pihak A dan Pihak B bahawa sebagai tambahan kepada terma dan syarat yang terkandung di sini, adalah tertakluk kepada syarat-syarat nyata khas, jika ada, yang dinyatakan dalam Jadual Pertama dan Kedua yang dilampirkan bersama ini. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan, ketidakselarasan atau perbezaan, syarat-syarat nyata khas yang dinyatakan dalam Jadual Pertama dan Kedua hendaklah mengatasi yang lain.

## **JADUAL PERTAMA**

*(Yang hendaklah dibaca dan ditafsirkan sebagai sebahagian penting daripada Perjanjian ini)*

### **SURAT KUASAPEMERIKSAAN MAKLUMAT PERIBADI**

Pemberi kuasa (iaitu pemohon, “Pihak B”) dengan ini bersetuju dan tidak boleh dibatalkan memberi kuasa kepada Pihak A, dalam tempoh sewa ini (dari permohonan sewa sehingga tamat sewa), untuk, berdasarkan tujuan yang dipersetujui — termasuk tetapi tidak terhad kepada pemeriksaan kredit, pengurusan selepas sewa, jaminan atau sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang atau pihak berkuasa yang berkaitan — mempunyai hak untuk melalui agensi perkhidmatan pihak ketiga (termasuk tetapi tidak terhad kepada Bank Negara Malaysia dan agensi kredit berwibawa pihak ketiga lain, syarikat berkaitan mereka, serta agensi data pihak ketiga) untuk mengesahkan maklumat peribadi yang dikemukakan oleh pemohon.

Pihak yang diberi kuasa juga berhak mengumpul maklumat peribadi pemohon melalui agensi pihak ketiga tersebut, termasuk maklumat pengendali telekomunikasi, maklumat pinjaman, maklumat penggunaan, maklumat kewangan dan lain-lain (termasuk maklumat negatif yang mungkin memberi kesan kepada pemohon), untuk tujuan menyediakan perkhidmatan kawalan risiko, sewa, dan pengurusan selepas sewa. Pemohon telah diberitahu dengan jelas bahawa pemberian maklumat tersebut mungkin membawa kesan ekonomi atau kerugian reputasi, namun pemohon tetap bersetuju memberi kuasa untuk pihak yang diberi kuasa mengumpul maklumat melalui agensi pihak ketiga.

Pemberi kuasa bersetuju dan memberi kuasa kepada Pihak A untuk menyediakan maklumat peribadi dan prestasi pemohon kepada Pihak A untuk tujuan semakan dan penggunaan oleh pihak berkenaan, jabatan dan individu, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

- Pangkalan data maklumat kredit kewangan asas,
- Agensi kredit yang diluluskan oleh Bank Negara Malaysia,
- Platform maklumat kredit awam kerajaan,
- Bank, institusi kewangan bukan bank, pengendali telekomunikasi, syarikat kredit, syarikat berkaitan dan rakan kongsi Pihak A,

Pemberi kuasa menegaskan bahawa keberkesanan kuasa ini adalah bebas dan tidak terjejas oleh sebarang ketidakabsahan terma lain dalam perjanjian lain.

Pemberi kuasa mengesahkan bahawa beliau telah memahami sepenuhnya maksud dan kesan undang-undang dokumen kuasa ini, dan dengan sukarela memberikan kuasa seperti dinyatakan di atas. Kuasa ini adalah pernyataan kehendak sebenar pemberi kuasa dan beliau bersetuju menanggung semua akibat undang-undang yang timbul.

## **JADUAL KEDUA**

*(Yang hendaklah dibaca dan ditafsirkan sebagai sebahagian penting daripada Perjanjian ini)*

### **Surat Pengesahan Pihak Penyewa (“Pihak B”):**

1. Saya dengan ini mengesahkan bahawa saya telah menerima produk yang disebutkan di atas, dan produk tersebut adalah sama seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian Perkhidmatan Sewa, tanpa sebarang kerosakan, dan fungsi produk berfungsi dengan baik.
2. Sebelum membuat pesanan, saya telah membaca dengan teliti dan bersetuju dengan keseluruhan kandungan Perjanjian Perkhidmatan Sewa, saya berjanji untuk mematuhi perjanjian dengan jujur. Sekiranya berlaku sebarang pelanggaran, saya bersetuju untuk mematuhi keseluruhan kandungan perjanjian tersebut dan menanggung semua akibat undang-undang yang timbul daripadanya.

### **Kedua-dua pihak dengan ini bersetuju bahawa:-**

- a) Sekiranya terdapat percanggahan antara surat ini dengan Perjanjian Perkhidmatan Sewa, Perjanjian Perkhidmatan Sewa yang akan diutamakan.
- b) Anda kini memohon perkhidmatan sewaan telefon bimbit, bukan perkhidmatan ansuran atau pinjaman. Setelah Perjanjian Sewaan ditandatangani, anda dikehendaki membayar sewa seperti yang dipersetujui dalam perjanjian, tertakluk kepada terma-terma Perjanjian Perkhidmatan Sewa. Sekiranya sewa dibayar penuh dan sebelum tempoh sewaan tamat, anda akan memperoleh hak milik penuh terhadap peralatan.
- c) Semasa tempoh sewaan, telefon iPhone yang diserahkan akan dipasang dengan kunci pengawasan lewat yang disediakan oleh pihak peniaga. Kunci ini tidak menjejaskan penggunaan harian anda, dan kami tidak memperoleh akses kepada privasi anda. Untuk peralatan iPhone baharu, kunci pengawasan hanya dipasang selepas peranti dibuka dari kotak. Sekiranya berlaku kelewatan pembayaran, pihak penyewa berhak mengunci telefon anda dengan menyekat sebarang fungsi peralatan tersebut, dan selepas anda memenuhi tanggungjawab berdasarkan perjanjian, kami akan membantu menyahkunci peranti.
- d) Sepanjang tempoh sewaan, jangan melakukan **flash, reset, pulihkan tetapan kilang, atau keluarkan peranti dari pengawasan**. Jika telefon terkunci akibat tindakan di atas, telefon perlu dihantar semula kepada pihak penyewa untuk di-flash semula, dan anda perlu membayar kos penghantaran pergi balik serta yuran perkhidmatan kunci semula sebanyak RM100.
- e) Sepanjang tempoh sewaan, hak penggunaan sah terhadap peranti sewaan hanya terhad kepada anda sebagai penyewa. Anda tidak dibenarkan **menjual, menggadai, mencagar, meminjamkan, menyewakan semula, menghadiahkan kepada orang lain, membuka atau membaiki sendiri**, ataupun menukar mana-mana komponen peranti tanpa kebenaran. Sekiranya perkara tersebut berlaku, pihak penyewa berhak menuntut tanggungjawab pelanggaran kontrak, serta meminta anda membayar semua baki sewa yang belum dijelaskan bagi tempoh sewaan yang masih berbaki, dan memulangkan peranti sewaan.
- f) **Sekiranya berlaku penyalahgunaan, penunggakan, tunggakan sewa atau kegagalan memulangkan peranti, pihak penyewa berhak mengambil tindakan undang-undang. Sekiranya anda dikenakan tindakan penguatkuasaan dan disenaraikan sebagai individu yang ingkar melaksanakan keputusan mahkamah, perkara ini akan memberi kesan buruk terhadap pekerjaan dan kehidupan harian anda, dan rekod buruk akan direkodkan dalam sistem kredit bank. Jika terdapat tindakan jenayah seperti penipuan**

**dan/atau scam, pihak penyewa akan segera melaporkan kepada pihak polis dan bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk siasatan.**

Saya, Pihak Penyewa, dengan ini mengesahkan bahawa saya telah membaca dengan teliti semua kandungan di atas, memahami sepenuhnya butiran perkhidmatan sewaan ini, dan bersetuju secara sukarela untuk menjalankan urusan ini.

Tandatangan Penerima ("Pihak B"): \_\_\_\_\_

Nama:

No. Kad Pengenalan:

Tarikh Penerimaan:

SEBAGAI MENYAKSIKAN PERSETUJUAN di atas pihak-pihak dengan ini menurunkan tanda dan/atau tangan masing-masing pada tarikh ternyata di atas dengan bersaksikan:

DITANDATANGANI OLEH )

PIHAK PENIAGA (“PihakA”) )

Di hadapan: - )

**PREMIER FAST YIELD SDN. BHD.**

(No. Syarikat: **1106861A / 201401030775**)

**PREMIER FAST YIELD SDN BHD**  
(Co. No. 1106861-A)  
NO.45-1, JALAN TUN ABDUL AZIZ,  
43000 KAJANG, SELANGOR.

.....  
Tarikh:

DITANDATANGANI OLEH )

PIHAK PENYEWA (“Pihak B”) )

Di hadapan: - )

.....  
Nama:

No. Kad Pengenalan:

Tarikh: